

**Nr. 52 Vorlage des Ministerialrats Bayrhofer für Reichsminister Schwerin von Krosigk. 3.
Dezember 1934***R 2/3296, Bl. 116–120 Original**Beginn:**Beginn:***[Kabinettsvorlage eines Anleihestockgesetzes]**

In der Anlage wird der vom Reichswirtschaftsminister und Preußischen Minister für Wirtschaft und Arbeit mit Schreiben vom 5. November 1934 – I 11383/34 – übersandte, zur Stellungnahme übermittelte Entwurf eines Gesetzes über die Gewinnverteilung bei Kapitalgesellschaften (Anleihestock) nebst allgemeiner Begründung zurückgereicht¹.

Der vorgelegte Entwurf ist bestimmt, das Gesetz über die Bildung eines Anleihestocks bei Kapitalgesellschaften (Kapitalanlagegesetz vom 29. März 1934 – RGBl. I S. 295)² zu ersetzen. Das Kapitalanlagegesetz hat die gehegten Erwartungen nicht erfüllt³. Dies liegt insbesondere daran, daß ein Anlagezwang dann nicht bestand, wenn die Kapitalgesellschaften Gewinnausschüttungen in Vorjahreshöhe zur Verteilung brachten. Die Wirkungen des Gesetzes traten aber auch aus dem Grunde nicht ein, weil die Kapitalgesellschaften zur Bildung des Anleihestocks vorhandene, den Bedingungen des Gesetzes entsprechende Papiere verwenden konnten. Durch die verschärften Vorschriften des vorliegenden Entwurfs wird aufgrund der vom Statistischen Reichsamt gelieferten Unterlagen angenommen, daß etwa 40–45 Millionen RM nunmehr jährlich zur Bildung eines Anleihestocks verwendet werden werden⁴.

Grundsätzlich darf der bar auszuschüttende Gewinn 6 vom Hundert des Kapitals nicht überschreiten. Es ist aber nur dann eine Verpflichtung zur Bildung eines Anleihestocks nicht gegeben, wenn im Vorjahr ein Gewinn von mehr als 6 vom Hundert ausgeschüttet worden ist, und die diesjährige Ausschüttung die vorjährige nicht überschreitet. Dies entspricht den Bestimmungen des alten

¹ Vertraul. KabVorl. des AnleihestockG vom 5. 11. 34: R 2/3296, Bl. 95 ff.; auch in: R 3101/15748, Bl. 102–111 (Original), 264–270; R 43 II/360, Bl. 155–160; R 3001/10228, Bl. 83–88; R 2501/6548, Bl. 50–56. – Ein erster, als streng vertraulich klassifizierter Referentenentwurf des RWiM, noch u. d. T. eines „Gesetzes über die Gewinnbeteiligung bei Kapitalgesellschaften“, war am 13. 10. 34 den Ressorts zugeleitet und am 16. 10 auf Referentenebene besprochen worden; R 3101/15748, Bl. 19–26, 47–54; R 2/3296, Bl. 70–86. Am 27. 10. hatte der RWiM den GesEntw. in überarbeiteter Fassung als *Gesetz über die Gewinnverteilung bei Kapitalgesellschaften (AnleihestockG)* vorgelegt, die beteiligten Ressorts hatten in einer Besprechung am 29. 10. zugestimmt; R 3101/15748, Bl. 62 ff., 82–87; R 2/3296, Bl. 86–94; R 3001/10228, Bl. 20–31. Vgl. allgemein BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 143.

² S. ARH I/2, Nr. 323 P. 15.

³ Aufgrund dieses Gesetzes war ein Anleihestock in Höhe von lediglich 1,6 Mio RM gebildet worden; R 3101/15748, Bl. 178. Vgl. die der KabVorl. des AnleihestockG (o. Anm. 1) beigegebene Begründung: „Das Kapitalanlagegesetz ist nahezu ohne jeden Einfluß auf die Dividendenpolitik der Gesellschaften und den Kreditmarkt geblieben. Es hat sich gezeigt, daß, um eine solche Einwirkung auf den Kreditmarkt auszuüben, die Zahl der Gesellschaften, die einen Anleihestock zu bilden haben, zu klein und die Beträge, die zum Ankauf von Reichs-, Staats- und Kommunalanleihen für die Erstellung eines Anleihestocks angelegt werden müssen, zu unbedeutend sind. Des weiteren hat sich als ein Mangel des Kapitalanlagegesetzes erwiesen, daß die Gesellschaften, die sich von früher her im Besitze von Anleihen der fraglichen Art befanden, Werte dieser Art für den Anleihestock abzweigen können, ohne sich in der Verfügung über ihren Gewinn einschränken zu müssen. Auch steht nichts im Wege, daß sich die Gesellschaften die zur Bildung des Anleihestocks erforderlichen Beträge bei den Banken durch Verpfändung des Anleihestocks ausleihen. In diesem Falle werden aber die Mittel der Bank auf lange Sicht festgelegt und dadurch die Bank in der Versorgung der Wirtschaft mit Krediten beengt.“

⁴ Errechnet auf der Basis des bisherigen Aufkommens aus Dividenden über 8%; s. R 3101/15748, Bl. 174–176. Die Schätzungen erwiesen sich jedoch als zu hoch gegriffen: Im Juni 1937, als die Verlängerung des Gesetzes anstand, belief sich der Gesamtbestand des Anleihestocks auf 78 Mio RM, die je etwa zur Hälfte in Gemeindeumschuldungsanleihe und Reichsschatzanweisungen angelegt waren; R 2/3298, Bl. 61.

Gesetzes § 1 Abs. 1 Ziffer 2 und Abs. 2. Der grundlegende Unterschied zwischen dem bisherigen Gesetz und dem vorgelegten Entwurf besteht jedoch darin, daß die Barausschüttung in keinem Fall 8 vom Hundert übersteigen darf, und daß die Kapitalgesellschaften nunmehr verpflichtet sind, der Deutschen Golddiskontbank in Berlin in *bar* diejenigen Teile des Reingewinns zu überweisen, die 8 vom Hundert des Gesellschaftskapitals übersteigen. Während also nach der früheren Rechtslage den Gesellschaften die Verpflichtung zur Anlegung eines Anleihestocks auferlegt war, sofern sie einen höheren Gewinn als im Vorjahre ausschütteten und sofern der ausgeschüttete Gewinn 6 vom Hundert des eingezahlten Kapitals überstieg, es ihnen aber überlassen blieb, sich die Wertpapiere zu beschaffen, ist nunmehr als Höchstgrenze für die Barausschüttung ein Satz von 8 vom Hundert vorgesehen worden, falls im Vorjahr ein Gewinn von mindestens 8 vom Hundert ausgeschüttet worden ist (§ 3)⁵. Überdies ist die Barabführung des Mehrbetrages angeordnet⁶.

Der Entwurf führt in § 2 erschöpfend auf, was als Kapitalgesellschaften im Sinn des Gesetzes zu gelten hat⁷. Hierin unterscheidet sich der Entwurf von dem Gesetz, das im § 2 nur eine nicht erschöpfende Aufzählung der Kapitalgesellschaften gab.

§ 4 Abs. 1 des Entwurfs bringt gegenüber dem alten Gesetz insofern eine Einschränkung, als das Gesetz zur Bildung des Anleihestocks die Anleihen des Reichs, der Länder oder der Gemeinden zuließ. Der Kreis der anlagefähigen Papiere ist nunmehr auf die Anleihen des Reichs und auf solche Anleihen beschränkt worden, deren Verzinsung vom Reich gewährleistet ist oder bei denen das Reich die zur Sicherung des Dienstes der Anleihe erforderlichen Beträge dem Anleiheschuldner im Falle eines Verzuges des Aufbringungspflichtigen überweist. Hierbei ist besonders an die Gemeindeumschuldungsanleihe gedacht.

Als Abs. 3 zu § 4 ist in Abweichung von dem mit Schreiben vom 27. Oktober 1934 – I 9781 II – vorgelegten Entwurf des Reichswirtschaftsministers eine Befreiungsvorschrift für Versicherungsunter-

⁵ § 3 lautete: „Der für ein Geschäftsjahr bar auszuschüttende Gewinn darf 6 vom Hundert des eingezahlten Kapitals nicht überschreiten. Ist im Vorjahre ein Gewinn von mehr als 6 vom Hundert ausgeschüttet worden, so darf der Gewinn bis zu dem gleichen Hundertsatz wie im Vorjahre ausgeschüttet werden, die Barausschüttung darf jedoch in diesem Falle 8 v. H. nicht übersteigen. Wenn in dem Jahre, für das der Reingewinn ausgeschüttet wird, oder in den beiden Vorjahren das Kapital herabgesetzt worden war, so wird der Hundertsatz unter Berücksichtigung des Betrages, um den das Kapital herabgesetzt wird, berechnet.“ Der Anteil der Kapitalgesellschaften, die 1933 eine Dividende von über 8% ausschütteten, belief sich nach Angaben des Statist. Reichsamts auf knapp 10%; R 3101/15748. Bl. 128–169.

⁶ Zu den damit allgemein verfolgten Zielen, nämlich den Kurs der öffentl. Anleihen zu stützen und ihre Attraktivität zu mehren, ferner einer generellen Zinssenkung vorzuarbeiten, führte die Begründung der Kabinettsvorlage (o. Anm. 1) vertraulich aus: „Die großen Beträge, die die öffentliche Hand für Zwecke der Arbeitsbeschaffung seit der Machtergreifung der Wirtschaft zur Verfügung gestellt hat, haben zu einer Belebung der Wirtschaft in allen ihren Teilen geführt, die es zahlreichen Gesellschaften gestatten wird, höhere Gewinne zur Verteilung zu bringen. Werden aber die Gesellschaften nicht gehalten, in ihrer Dividendenpolitik Maß zu halten, so könnten die Gesellschafter der Kapitalgesellschaften die hauptsächlichsten Nutznießer der Konjunktur werden, ohne daß sich daraus ein besonderer Vorteil für die Allgemeinheit ergibt. In diesem Falle würde voraussichtlich das Interesse sich ausschließlich dem Aktienmarkt zuwenden und der Rentenmarkt vernachlässigt und infolge von Umlagerungen vom Renten- zum Aktienmarkt unter Druck gesetzt werden. Eine solche Entwicklung, die zu einer Senkung des Kursniveaus der festverzinslichen Papiere führen müßte, würde aber den auf eine baldige organische Zinssenkung gerichteten Bestrebungen der Regierung zuwiderlaufen und die Aussichten auf eine weitere Förderung der Wirtschaft durch Herabsetzung des Zinsfußes beeinträchtigen. [...] Das Anleihestockgesetz beläßt [...] den Gesellschaftern zwar das, was sie als Anteilseigner zu bekommen haben, es behält aber einen Teil des Gewinnes eine Zeitlang zurück und führt ihn dem Rentenmarkt zu, der hierdurch der Konversionsreife nähergebracht werden soll. Ein Teil des Gewinnes der Gesellschaften, die gute Erträge aufzuweisen haben, wird so den allgemeinen Belangen der Wirtschaft dienstbar gemacht, bevor er den Gesellschaftern zugeführt wird. Das Opfer, das der Entwurf den Gesellschaftern zumutet, findet seine Rechtfertigung darin, daß die günstige Wirtschaftslage im wesentlichen durch die öffentlichen Aufträge veranlaßt worden ist.“

In der Referentenbesprechung vom 16. 10. 34 hatte MR Quassowski/RJuM gleichwohl moniert, daß das AnleihestockG „über die bisherige Regelung hinausgehe, weil jetzt auch diejenigen Gesellschaften erfaßt würden, die nicht erst durch die Belebung infolge des Arbeitsbeschaffungsprogramms zur Ausschüttung höherer Gewinne in der Lage seien“. MR Bayrhofer hatte dies anerkannt, aber eingeschränkt, daß nur relativ wenige Gesellschaften mehr als 6% Dividende ausgeschüttet hätten; R 3101/15748, Bl. 47. Dennoch galt der GesEntw. dem RJuM als „wirtschaftlich außerordentlich einschneidend“; R 3001/10228, Bl. 89.

⁷ § 2: „Kapitalgesellschaften im Sinne des Gesetzes sind Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Kolonialgesellschaften, bergrechtliche Gewerkschaften sowie andere juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, falls sie Erwerbszwecke verfolgen und die Mitglieder ihre Anteile an dem Vermögen der juristischen Personen an Dritte übertragen können, jedoch mit Ausnahme der eingetragenen Genossenschaften, der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und von anderen rechtsfähigen Vereinen.“

nehmungen aufgenommen worden. Hiernach können Versicherungsunternehmungen, bei denen das Gesellschaftskapital nicht voll eingezahlt ist, den an die Gesellschafter nicht zur baren Ausschüttung gelangenden Teil des Reingewinns statt zur Bildung des Anleihestocks zur Einzahlung auf das Gesellschaftskapital verwenden. Diese Befreiungsvorschrift stellt eine Durchbrechung des vom Gesetz aufgestellten Grundsatzes dar, alle den Gesellschaftern gewährten Zuwendungen in die Anlagepflicht einzubeziehen⁸.

Nach dem Entwurf § 11 finden die Vorschriften nur auf die drei nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Geschäftsjahre Anwendung⁹. Nach Ablauf dieser Frist wird der gesamte angesammelte Anleihestock gemäß § 6 unter die alsdann gewinnberechtigten Gesellschafter nach den für die Gewinnverteilung geltenden Grundsätzen der Gesellschaft nach näherer Anordnung des Reichswirtschaftsministers verteilt. Somit geht der Anspruch an einen etwaig vorhandenen Anleihestock bei einem Besitzwechsel auf den Erwerber über. Der Anspruch gegen den Stock ist also mit dem Anteil an der Kapitalgesellschaft verbunden.

§ 7 des Entwurfs stellt klar, daß die Gesellschafter zur Erstattung der Gewinnanteile verpflichtet sind, die ihnen den Vorschriften des Gesetzes zuwider bar ausgezahlt worden sind. Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft haften in einem solchen Falle der Gesellschaft für den daraus entstandenen Schaden.

§ 8 des Entwurfs behandelt die Interessen-Gemeinschaftsverträge. Aus diesen können insoweit keine Ansprüche hergeleitet werden, als anstelle der Barausschüttung des Gewinns seine Überweisung an die Deutsche Golddiskontbank erfolgt.

Die Strafbestimmungen enthält § 9 des Entwurfs¹⁰. Sie entsprechen denen des § 8 des [Kapitalanlage-]Gesetzes. Neu eingefügt ist hier, daß die Strafverfolgung nur auf Antrag des Reichswirtschaftsministers eintritt.

Der über den mit Schreiben vom 27. Oktober 1934 – I 9781 II – vom Reichswirtschaftsministerium übersandten Entwurf gefertigte Vermerk ist dem Herrn Staatssekretär¹¹ zur Genehmigung zugeleitet worden. Der Herr Staatssekretär hat die vom Herrn Dir. 1¹² vorgeschlagene Änderung gebilligt, in den Entwurf zu § 4 eine Bestimmung aufzunehmen, nach der es der Reichsbank nicht möglich ist, die ihr aufgrund dieses Gesetzentwurfs zufließenden Mittel zu einer Entlastung von Wertpapieren zu benutzen, die sie im Wege der Offenmarktpolitik aufgenommen hat. Der Entwurf eines hierauf an den Herrn Reichswirtschaftsminister gerichteten Schreibens – Su 3170-45 I – ist im Geschäftsgang verloren gegangen. Mithin trägt der vom Reichswirtschaftsminister vorgelegte Entwurf dieser Anregung nicht Rechnung. Es dürfte ausreichend sein, sich von der Reichsbank bestätigen zu lassen, daß sie von dieser vorstehend geschilderten Möglichkeit keinen Gebrauch machen wird.

⁸ In der Tischvorlage des RJuM für die Kabinettsberatung des Gesetzes war diese Begünstigung gleichfalls als „nicht unbedenklich“ bezeichnet: Schacht lehne jedoch eine Ausdehnung auf alle Kapitalgesellschaften ab und halte die Finanzkraft der Versicherungswirtschaft, von deren 74 Gesellschaften nur 11 ihr Kapital voll eingezahlt hätten, für stärkungsbedürftig; R 3001/10228, Bl. 89. Das Kalkül Schachts ging zweifellos dahin, daß nur sanierte Versicherungen imstande sein würden, die ihnen anvertrauten Gelder vorzugsweise in langfristigen Reichsanleihen anzulegen.

⁹ § 11: „Das Gesetz gilt für den ersten Jahresabschluß, über den nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes von den zuständigen Gesellschaftsorganen Beschluß gefaßt wird, und für die Abschlüsse der beiden folgenden, einen Zeitraum von mindestens je 12 Monaten umfassenden Geschäftsjahre. [...]“

In der Besprechung am 16. 10. 34 war von MR Bayrhofer vorgeschlagen worden, den Anleihestock auf fünf Jahre zu binden, was jedoch auf Widerspruch stieß: „Allgemein war man der Auffassung, daß eine zeitlich derartig weite Erstreckung Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Wiederausschüttung entstehen lasse (Min. Rat Quassowski) bzw. stark konfiskatorischen Charakter (Rbk. Dir. Dr. Deumer) trage.“ Die schon bei dieser Gelegenheit geäußerte Vermutung Quassowskis, „daß wohl letzten Endes an eine Kassierung des zu bildenden Anleihestockes durch das Reich gedacht werde“, stellte Deumer energisch in Abrede; R 3101/15748, Bl. 47, 51. Die tatsächliche Entwicklung lief aber genau dorthin: s. Dok. Nr. 53 Anm. 40. Als im Nov. 1934 die bevorstehende Verschärfung der Anleihestockvorschriften ruchbar geworden war, hatte die Börse sofort mit Kursrückgängen bei den hoch notierten Aktienwerten reagiert; s. R 3101/15748, Bl. 170.

¹⁰ Bei Zuwiderhandlung gegen das Gesetz Verhängung von Gefängnis und Geldstrafe oder einer dieser Strafen.

¹¹ Reinhardt.

¹² Leiter der Abt. I des RFM, MD Olscher.

Sonstige Bedenken sind weder gegen den Entwurf, noch gegen die Begründung zu erheben¹³.

O[lscher] 3/12

B[ayrhofer] 3[/12]

¹³ Verabschiedung im Kabinett s. Dok. Nr. 53 P. 15.

Zitierhinweis

Nr. 52 Vorlage des Ministerialrats Bayrhoﬀer für Reichsminister Schwerin von Krosigk. 3. Dezember 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d052>